

Maître
de l'ouvrage



2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine



Ile-de-France Construction Durable
90-92, avenue du Général Leclerc
CS 40087
93697 Pantin
Téléphone : 01 83 65 37 00

Mode de passation : *Appel d'offres ouvert passé selon les articles L. 2124-2 et R. 2124-1, R. 2124-2 1°, R. 2131-16 à R. 2131-18 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique*

Objet du marché

Accord-cadre multi-attributaires à bons de commande de maîtrise d'œuvre hors « MOP » portant sur des travaux TCE (6 lots géographiques)

Document

**Acte d'Engagement
LOT N°5**

TITULAIRE	
N° DU MARCHÉ	1900790
DATE DE RECEPTION EN PREFECTURE POUR CONTROLE DE LEGALITE	
DATE DE NOTIFICATION	
Organisme chargé des paiements	
Ile-de-France construction durable 90-92, avenue du Général Leclerc CS 40087 93697 Pantin	

AP

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – GROUPEMENT CONJOINT DE CONTRACTANTS	4
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD-CADRE.....	7
ARTICLE 3 - PRIX.....	7
3.1 – Montant minimum et maximum	7
3.2 – Modalités de variation des prix.....	7
ARTICLE 4 - SOUS-TRAITANCE.....	7
4.1 - Sous-traitance prévue dans l’offre	7
4.2 - Sous-traitance prévue pendant travaux.....	8
4.3 - Montant des créances pouvant être nanties	8
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD-CADRE ET DELAIS.....	8
5.1 - Durée de l’accord-cadre.....	9
5.2 – Délais d’exécution des prestations.....	9
ARTICLE 6 – REGLEMENTS	9
6.1 – Paiement	9
6.3 – Avance	11
ARTICLE 7 - DECLARATIONS	11
ARTICLE 8 - APPROBATION DU MARCHE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR OU SON REPRESENTANT	13

ARTICLE 1 – CONTRACTANT

Cas où le contractant est une société (ou un groupement d'intérêt économique)

Je soussigné, engageant ainsi la personne identifiée ci-après et désignée dans le marché sous le nom générique de « Maître d'Œuvre » :

<u>TITULAIRE</u> (cocher la case correspondante) ☐ personne physique ☐ personne morale	
Nom et prénom(s)	
agissant (Rayer la mention inutile)	☐ en mon nom personnel ☐ au nom et pour le compte de la société :
domicilié(e)	Adresse : Téléphone : Télécopie :
Inscrit à l'Ordre des Architectes (le cas échéant)	Sous le n° :
immatriculé(e)	N° de SIRET : Code A.P.E :
et étant, pour tout ce qui concerne l'exécution du présent marché, représenté par : dûment mandaté(e) à cet effet ;	

- Après avoir pris connaissance du présent acte d'engagement et de ses annexes, du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et des documents qui y sont mentionnés,
- et après avoir fourni les documents ou attestations figurant aux articles L. 2141-7 et suivants et R. 2143-3 à R. 2143-12 du Code de la commande publique,

M'engage sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le **CCAP** et les documents qui y sont mentionnés, à exécuter la mission de maîtrise d'œuvre objet du présent marché aux conditions particulières ci-après et qui constituent ma proposition.

AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que je suis titulaire d'une police d'assurance garantissant l'ensemble des responsabilités que j'encours,

Compagnie :

N° Police :

DECLARE SUR L'HONNEUR n'entrer dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11 du Code de la commande publique.

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 6 (six)* mois à compter de la date limite de remise des offres.

*Le délai se compte de date à date : il s'achève le même jour que celui du départ mais d'un autre mois (le dernier du délai). Si le dernier jour du délai n'existe pas (30 février, 31 juin, etc.), il est prolongé au premier jour du mois suivant (ex : délai de 4 mois à compter du 31/10/2016 = 01/03/2017).

ARTICLE 1 – CONTRACTANT

Cas où le contractant est un groupement d'entreprises

Nous, co-traitants conjoints soussignés, engageant ainsi les personnes identifiées ci-après et désignées dans le marché sous le nom générique de « Maître d'Œuvre » :

TITULAIRE MANDATAIRE DU GROUPEMENT (Mandataire)

(cocher la case correspondante)

- ☐ personne physique
☒ personne morale

Nom et prénom(s) : PORCHER Aurélien

agissant (Rayer la mention inutile) ☐ en mon nom personnel
☒ au nom et pour le compte de la société : CRAFT ARCHITECTES

domicilié(e) Adresse : 22 RUE TITON 75011 PARIS
Téléphone : 01.48.04.78.18 Télécopie :

Inscrit à l'Ordre des Architectes (le cas échéant) Sous le n° : S11760

immatriculé(e) N° de SIRET : 498456839 00022 Code A.P.E : 7111Z

et étant, pour tout ce qui concerne l'exécution du présent marché, représenté par :
.....PORCHER.Aurélien.....

dûment mandaté(e) à cet effet ;

CO-TRAITANT N°1

(cocher la case correspondante)

- ☐ personne physique
☒ personne morale

Nom et prénom(s) :SCHARWATT.Vincent.....

agissant (Rayer la mention inutile) ☐ en mon nom personnel



mention inutile)	☒ au nom et pour le compte de la société :
domicilié(e)	adresse : 31, rue Eugène Briaux 77000 MELUN Téléphone : 01.64.64.24.69... Télécopie :
Inscrit à l'Ordre des Architectes (le cas échéant)	Sous le n° :
immatriculé(e)	N° de SIRET : 53305144700035.... Code A.P.E : ...7112B.....
et étant, pour tout ce qui concerne l'exécution du présent marché, représenté par :PORCHER Aurélien..... dûment mandaté(e) à cet effet ;	

CO-TRAITANT N°2 (cocher la case correspondante) ☐ personne physique ☐ personne morale	
Nom et prénom(s)	
agissant (Rayer la mention inutile)	☐ en mon nom personnel ☐ au nom et pour le compte de la société :
domicilié(e)	adresse : Téléphone : Télécopie :
Inscrit à l'Ordre des Architectes (le cas échéant)	Sous le n° :
immatriculé(e)	N° de SIRET : Code A.P.E :
et étant, pour tout ce qui concerne l'exécution du présent marché, représenté par : dûment mandaté(e) à cet effet ;	

CO-TRAITANT N°3*(cocher la case correspondante)*

- ☐ **personne physique**
☐ **personne morale**

Nom et prénom(s)**agissant (Rayer la mention inutile)**

- ☐ en mon nom personnel
☐ au nom et pour le compte de la société :

domicilié(e)**adresse :**
.....
.....
.....**Téléphone :** **Télécopie :****Inscrit à l'Ordre des Architectes (le cas échéant)****Sous le n° :****immatriculé(e)****N° de SIRET :** **Code A.P.E :**

et étant, pour tout ce qui concerne l'exécution du présent marché, représenté par :

dûment mandaté(e) à cet effet ;

- Après avoir pris connaissance du présent acte d'engagement et de ses annexes, du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et des documents qui y sont mentionnés,
- et après avoir fourni les documents ou attestations figurant aux articles L. 2141-7 et suivants et R. 2143-3 à R. 2143-12 du Code de la commande publique,

Nous engageons sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le **CCAP** et les documents qui y sont mentionnés, à exécuter la mission de maîtrise d'œuvre objet du présent marché aux conditions particulières ci-après et qui constituent notre proposition.

Le mandataire du groupement constitué est réputé solidaire de chacun de ses co-traitants pour ses obligations contractuelles à l'égard de la personne publique pour l'exécution du présent marché, conformément à l'article R. 2142-24 du code de la commande publique.

AFFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que nous sommes titulaires d'une police d'assurance garantissant l'ensemble des responsabilités que nous encourons,

Compagnie : ..MAF..Mutuelle des Architectes Français.....**N° Police :** ..145789/B.....

DECLARONS SUR L'HONNEUR n'entrer dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11 du Code de la commande publique.

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 6 (six)* mois à compter de la date limite de remise des offres.

*Le délai se compte de date à date : il s'achève le même jour que celui du départ mais d'un autre mois (le dernier du délai). Si le dernier jour du délai n'existe pas (30 février, 31 juin, etc.), il est prolongé au premier jour du mois suivant (ex : délai de 4 mois à compter du 31/10/2016 = 01/03/2017).

ARTICLE 2 – OBJET DE L'ACCORD-CADRE

Le présent accord-cadre à bons de commande a pour objet la maîtrise d'œuvre (hors « MOP ») des travaux de mise aux normes aux règles d'accessibilité tous handicaps, la réalisation de travaux de maintenance, des réagencements de locaux ou d'extérieurs dans les EPLE et divers sites du patrimoine immobilier de la Région Ile-de-France confiés par contrat de mandat à Ile-de-France Construction Durable.

Il s'agit d'un accord-cadre divisé en 6 lots géographiques séparés. Chaque lot fait l'objet d'un accord-cadre distinct.

Le présent Acte d'engagement concerne le **LOT 5**

Sous réserve d'un nombre suffisant de candidatures et d'offres, chaque accord-cadre est conclu avec **2 opérateurs économiques** selon des modalités décrites à l'article 2 du CCAP.

Compte tenu de l'évolution possible du patrimoine immobilier de la Région Ile de France, le contenu des lots pourra être modifié en cours d'exécution, cette modification sera alors notifiée par ordre de service au titulaire du lot concerné.

Les prestations attendues par les titulaires du présent accord-cadre figurent à l'article 1.6 du CCAP, dans le CCTP et le BPU du marché.

Conformément aux dispositions de l'article R. 2162-3 du Code de la Commande Publique, les présents accords-cadres donnent lieu à l'émission de bons de commande au fur et à mesure de la survenance des besoins selon les modalités décrites à l'article 2 du CCAP,

Des bons de commande pourront être émis au fur et à mesure des besoins jusqu'au dernier jour de validité de l'accord-cadre selon les modalités décrites à l'article 2 du CCAP.

ARTICLE 3 - PRIX

3.1 – Montant minimum et maximum

Le présent accord-cadre est passé à prix unitaires.

L'accord-cadre est conclu sans maximum et sans minimum annuel en valeur ou en quantité.

3.2 – Modalités de variation des prix

Les prix de l'accord-cadre sont révisables. Les modalités de variation des prix sont fixées au CCAP.

La présente offre est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois (mois m0) de la remise des offres.

ARTICLE 4 - SOUS-TRAITANCE

4.1 - Sous-traitance prévue dans l'offre

Conformément aux annexes au présent acte d'engagement, il est envisagé de sous-traiter avec paiement direct les prestations suivantes, pour les montants figurant au tableau ci-après (montant maximal pouvant être cédé ou présenté en nantissement par les intéressés).

Entreprise titulaire (à renseigner en cas de groupement conjoint)	Partie de lot sous-traitée	Nature de la prestation sous-traitée	Sous-traitant devant exécuter la prestation	Montant de la prestation sous-traitée HT
CRAFT Architectes		Bureau d'études Structures	Ingenierie Structure	
			TOTAL HT	

Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des conditions de règlement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet à la date de notification du marché ; cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

Conformément aux articles R. 2193-1 et R. 2193-2 du Code de la commande publique, le titulaire joindra à la demande d'acceptation du sous-traitant une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas visés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11 dudit Code et les documents justificatifs mentionnés aux articles R. 2143-5 et suivants.

4.2 - Sous-traitance prévue pendant travaux

En cas de sous-traitance des prestations en cours de marché, les sous-traitants devront être agréés dans les conditions des articles R. 2193-3 et R. 2193-4 du Code de la commande publique.

4.3 - Montant des créances pouvant être nanties

Cas d'une entreprise unique :

En conséquence, le montant maximal des créances qui pourront être cédées ou présentées en nantissement sera de :

..... Euros TTC.

Cas d'un groupement d'entreprises :

En conséquence, le montant maximal des créances qui pourront être cédées ou présentées en nantissement sera respectivement de :

..... Euros TTC pour l'entreprise mandataire

..... Euros TTC pour l'entreprise

..... Euros TTC pour l'entreprise

ARTICLE 5 – DUREE DE L'ACCORD-CADRE ET DELAIS

5.1 - Durée de l'accord-cadre

L'accord-cadre est conclu pour une durée de 12 mois à compter de sa date de notification. Il est reconductible trois fois, par reconduction tacite, sans que sa durée totale ne puisse excéder 48 mois.

5.2 – Délais d'exécution des prestations

Chaque bon de commande déterminera les délais d'exécution des prestations sur lesquelles il porte. En l'absence de précision dans le bon de commande, les délais prévus à l'article 8.1 du CCAP s'appliquent.

Le délai d'exécution court à partir de la notification du bon de commande valant ordre de service au titulaire.

ARTICLE 6 – REGLEMENTS

L'article 7 du CCAP définit les modalités de paiement.

6.1 – Paiement

Cas d'une entreprise unique

Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché par virement établi à l'ordre du titulaire, en en faisant porter le montant au crédit :

Compte ouvert au nom de :
Domiciliation :
IBAN :
BIC :

Toutefois, le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.

Cas d'un groupement d'entreprises

Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit des comptes séparés mentionnés ci-après, selon les répartitions qui seront déterminées dans chaque bon de commande.

MANDATAIRE : Nom : CRAFT ARCHITECTES
Fonction : Agence d'architectes
Compte ouvert au nom de : CRAFT Architectes
Domiciliation : Société Générale EVRY
IBAN : FR76 3000 3037 8200 0206 0867 978
BIC : SOGEFRPP

COTRAITANT N° 1 : Nom : L'ATELIER DES FLUIDES
Fonction : ...Bureau.d'études.Structures.....
Compte ouvert au nom de : SARL L'Atelier des Fluides
Domiciliation : BP RIVES LIMOURS

AT

IBAN : FR76 1020 7000 5921 2153 5703 767
BIC : CCBPERPPMTG

COTRAITANT N° 2 : Nom :
Fonction :

Compte ouvert au nom de :
Domiciliation :

IBAN :
BIC :

COTRAITANT N° 3 : Nom :
Fonction :

Compte ouvert au nom de :
Domiciliation :

IBAN :
BIC :

CO-TRAITANT N°4 : Nom :
Fonction :

Compte ouvert au nom de :
Domiciliation :

IBAN :
BIC :

Les Relevés d'Identités Bancaires ou Postaux ou de Caisse d'Epargne (RIB, RIP, ou RICE) correspondant aux comptes indiqués ci-avant seront joints au présent Acte d'Engagement.

Pour chaque sous-traitant déclaré dès la souscription du présent marché, le titulaire joindra l'**Annexe 1** relative à l'acte spécial de sous-traitance correspondant.

6.3 – Avance

En application des dispositions des articles R. 2191-3 et suivants du Code de la commande publique, une avance pourra être accordée au titulaire pour chaque bon de commande d'un montant supérieur à 50 000 euros HT et d'une durée d'exécution supérieure à deux mois.

Le titulaire peut soit l'accepter, soit y renoncer. Le versement de l'avance sera soumis à la production préalable d'une garantie à première demande.

Le montant de l'avance est fixé à 5% du montant du bon de commande considéré, hors T.V.A, en valeur M₀ de l'accord-cadre.

Cas d'une entreprise unique

☐ L'entreprise accepte de percevoir l'avance et de fournir une garantie à première demande conformément aux stipulations de l'article 7.1 du CCAP

☐ L'entreprise refuse de percevoir l'avance.

Cas d'un groupement d'entreprises

☐ Les entreprises membres du groupement ci-après, accepte(nt) de percevoir l'avance et de fournir une garantie à première demande conformément aux stipulations de l'article 7.1 du CCAP :

.....
.....
.....
.....

☒ Les entreprises membres du groupement ci-après refusent de percevoir l'avance :

.....
.....CRAFT Architectes.....
.....L'Atelier des Fluides.....
.....

ARTICLE 7 - DECLARATIONS

L'(es) entreprise(s) soussignée(s) affirme(nt), sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à ses (leurs) torts exclusifs, être à jour des obligations, déclarations et attestations conformes aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11 du Code de la commande publique.

Les déclarations et attestations similaires des sous-traitants sont annexées au présent acte d'engagement ou seront fournies avec la demande de leur acceptation et agrément des conditions de règlement.

En cas d'attribution du marché, le candidat unique ou chaque cotraitant s'engage à produire, à la conclusion du contrat, et tous les 6 mois jusqu'à la fin de son exécution, les pièces mentionnées aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8, et D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail ainsi que les attestations et certificats délivrés par les administrations fiscales et sociales et organismes compétents.

Le candidat établi dans un Etat autre que la France produit un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.

Les documents établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français.

Le candidat est informé de ce que la non production de ces pièces emportera rejet de son offre et son élimination ou résiliation du contrat.

Fait en un seul original

Signature(s) du (ou des) entreprise(s)

A ...Paris..... Le ...27/01/2020.....

Cachet et signature

Mention(s) manuscrite(s)

"Lu et approuvé"

du et approuvé

1, RUE DU TERTRE 91330 YERRES
SARL D'ARCHITECTURE AU CAPITAL SOCIAL DE 10 000€
O.S. N° 71172 - ORDRE DES ARCHITECTES N° S11760
SIRET 498 456 839 00022 - RCS : EVRY 498 456 839

craft.
ARCHITECTES

PORCH
ER
Aurélie
n

Signature numérique
de PORCHER Aurélien
DN : cn=PORCHER
Aurélien, o=CRAFT
Architectes, ou,
email=agence@craft-
architectes.com, c=FR
Date : 2020.04.10
15:37:14 +02'00'

ARTICLE 8 - APPROBATION DU MARCHE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR OU SON REPRESENTANT

Est acceptée la présente proposition, pour valoir acte d'engagement,

Le mandataire
(représentant le maître d'ouvrage)

A Pantin, le

Cachet et signature

**Mathias
DOQUET-
CHASSAI
NG**

Signé numériquement par :
Mathias DOQUET-
CHASSAING
Nom DN : CN = Mathias
DOQUET-CHASSAING C =
FR O = ILE DE FRANCE
CONSTRUCTION DURABLE
OU = 0002 562130666
Date : 2020.04.29 11:37:10 +
01'00'

Annexes à l'acte d'engagement :

Annexe 1 : Acte spécial de sous-traitance

Annexe 2 : Garantie à première demande garantissant le remboursement d'une avance [\[si avance\]](#)

Annexe 3 : Bordereau de prix unitaire

	SOCIETE GENERALE		
RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE			
TITULAIRE DU COMPTE CRAFT ARCHITECTES 1 RUE DU TERTRE 91330 YERRES			
DOMICILIATION : EVRY (00683)			
Banque	Guichet	N° de compte	Clé RIB
30003	03782	00020608679	78
Identification Internationale (IBAN) IBAN FR76 3000 3037 8200 0206 0867 978			
Identification internationale de la Banque (BIC) SOGEFRPP			



**L'ATELIER
DES FLUIDES**

Bureaux d'études techniques
CVC - Électrique - Thermique - ENR

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

BP RIVES DE PARIS				
Titulaire du compte/Account holder		Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virements, paiements de quittances, etc.). Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et vous évite ainsi des réclamations pour erreurs ou retards d'imputation. This statement is intended for your payees and/or payors when setting up Direct debit, Standing orders, Transfers and Payment. Please use this Bank account statement when booking transactions. It will help avoiding execution errors which might result in unnecessary delays.		
SARL L'ATELIER DES FLUIDES				
31 RUE EUGENE BRIAIS				
77000 MELUN				
Relevé d'identité bancaire / Bank details statement				
IBAN (International Bank Account Number)			BIC (Bank Identification Code)	
FR76 1020 7000 5921 2153 5703 767			CCBPFRPPMTG	
Code Banque	Code Guichet	N° du compte	Clé RIB	Domiciliation/Paying Bank
10207	00059	21215357037	67	BPRIVES LIMOURS



S.A.R.L. au capital de 50 000 €
533 051 447 00035 - APE 7112B
31 rue Eugène Briais, 77000 Melun
+33 (0)1 64 64 24 69
contact@latelierdesfluides.com



01 64 64 24 69
contact@latelierdesfluides.com

31 rue Eugène Briais
77000 Melun

www.latelierdesfluides.com

SARL au capital de 50.000 euros - RCS Melun 533 051 447 00035 - CODE APE 7112B - N° TVA FR 34-533051447